

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2307/2535

นางย้ง ละออสิทธิภิรมย์

โจทก์

นายทองพูล พระสว่าง กับพวก

จำเลย

นายทองพูล พระสว่าง ที่ 1 นางทุเรียน

พระสว่าง ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ที่แก้ไขใหม่ ส่วนฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาข้อ 2(1) และ (3) ย่อหน้าที่ 3 ในเรื่องอำนาจฟ้องนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้กล่าวว ถัดมาในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก จึงไม่รับ ฎีกาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยทั้งสองเป็นปัญหา ข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคดีนี้ มีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาเกินกว่า 200,000 บาท จึงไม่ต้อง ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 148)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองและบริวารของจำเลย ออกจากที่
พิพาทตามแผนที่พิพาทและให้รถถอนสิ่งปลูกสร้างออกจาก ที่พิพาทและให้จำเลยทั้ง
สองชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ปีละ 10,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า
จะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 144)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 148)

คำสั่ง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ก่อน
จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ก่อน
จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ